拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５２７９４４
起案日	令和　７年　８月　５日
特許庁審査官	大瀧　真理　　２４４３　２Ｊ００
特許出願人代理人	棚井　澄雄（ほか　１名）　様
適用条文	第３６条第６項第１号（サポート要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（サポート要件）について
・請求項１-２、５-８
請求項１-２、５-８には、測定された生体試料中のＳＰＳＢ２タンパク質又はＳＰＳＢ２遺伝子の発現量が、対照と比較して多いことが、前記生体試料が癌患者由来のものであることを示し、前記癌が、膀胱癌、膵臓癌又は肝細胞癌であるとの記載がある。
他方、発明の詳細な説明（特に、段落［００４３］、［００５９］-［００６２］、［００６４］-［００７０］、図１、５-６、８-９等参照）には、実験例２では、膀胱癌組織においてＳＰＳＢ２遺伝子の発現量が有意に増加していること、また、実験例６では、ＳＰＳＢ２タンパク質は、膵臓癌で強発現が認められ、肝細胞癌で中程度の発現が認められること、さらに、実験例７では、肝細胞癌組織においてＳＰＳＢ２遺伝子の発現量が有意に増加していること、加えて、実験例８では、健常人及び膀胱癌患者のいずれにおいても、血清中エクソソーム中にはＳＰＳＢ２タンパク質の存在が認められない一方、健常人由来の血清中（「尿中」の誤記ではないか？）エクソソーム中にはＳＰＳＢ２タンパク質の存在が認められなかったのに対し、膀胱癌患者由来の尿中エクソソーム中にはＳＰＳＢ２タンパク質の存在が検出されることが示されている。
したがって、出願時の技術常識に照らしても、請求項１-２、５-８に係る発

明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
　よって、請求項１－２、５－８に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

・請求項３－４、９－１０
　請求項３－４、９－１０には、測定された癌患者由来の生体試料中のＳＰＳＢ２タンパク質又はＳＰＳＢ２遺伝子の発現量が、対照と比較して多いことが、前記癌患者の予後が不良であることを示し、前記癌が、膀胱癌、膵臓癌又は肝細胞癌であるとの記載がある。
　他方、発明の詳細な説明（特に、段落［００１１］、［００５３］-［００５９］、［００６３］、［００８２］-［００９０］、図３-４、７、１４-１７、表３-４、６等参照）には、ＳＰＳＢ２タンパク質又はＳＰＳＢ２遺伝子の発現と予後との関連について、実験例５では、膀胱癌組織におけるＳＰＳＢ２タンパク質高発現群は膀胱癌による死亡のリスクが有意に高いこと、また、実験例７では、肝細胞癌組織におけるＳＰＳＢ２遺伝子高発現群は有意に予後が不良であること、さらに、実験例１０では、膀胱癌患者の尿中のＳＰＳＢ２タンパク質高発現群は、膀胱癌による死亡のリスクが有意に高かった一方、ＳＰＳＢ２タンパク質低発現群との間で、膀胱癌再発までの期間に有意な差は認められなかったことが示されている。また、発明の詳細な説明には、膵臓癌におけるＳＰＳＢ２タンパク質又はＳＰＳＢ２遺伝子の発現と予後との関連について、何ら記載されていない。
　したがって、出願時の技術常識に照らしても、請求項３－４、９－１０に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
　よって、請求項３－４、９－１０に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

・請求項７－８
　請求項７に係る発明は方法についての発明であり、「測定された前記タンパク質又は遺伝子の発現量が、対照と比較して多いことが、前記生体試料が癌患者由来のものであることを示す」との記載がある。
　他方、発明の詳細な説明（特に、段落［００３８］、［００７１］-［００８１］、図１０-１３、表５等参照）には、実験例９において、膀胱癌患者の尿中ＳＰＳＢ２タンパク質の存在量は、健常者よりは高値であったが、尿路感染症患者よりは低い結果となったことが示されている。また、筋層浸潤膀胱癌及び尿路感染症患者の尿中ＳＰＳＢ２タンパク質の存在量には有意差は認められなかったが、尿路感染症は尿培養試験等により診断可能であることが示されている。このことから、膀胱癌患者だけでなく、尿路感染症患者の尿中ＳＰＳＢ２タンパク質

の存在量についても、健常者と比較して高値であると認められるから、測定されたタンパク質又は遺伝子の発現量が、対照と比較して多いことが、必ずしも生体試料が癌患者由来のものであるとはいえない。
　したがって、出願時の技術常識に照らしても、請求項７に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。請求項７に従属する請求項８についても同様である。
　なお、段落［００７５］、［００７７］、［００７９］、［００８１］等に記載の「ＳＢＳＰ２」は誤記と認められるので、「ＳＰＳＢ２」に訂正してください。

・請求項１１-１２
　請求項１１には、「被験物質の存在下で培養した癌細胞における、ＳＰＳＢ２タンパク質又はＳＰＳＢ２遺伝子の発現量」「が、前記被験物質の非存在下におけるＳＰＳＢ２タンパク質又はＳＰＳＢ２遺伝子の発現量と比較して有意に低下したことが、前記被験物質が抗癌剤であることを示す」との記載がある。
　他方、発明の詳細な説明（特に、段落［００９０］-［００９４］、図１８等参照）には、実験例１１において、ヒト膀胱癌細胞株を、濃度を漸増しながらシスプラチンの存在下で培養し、癌の悪性度が高いと考えられるシスプラチン耐性株を取得し、ＳＰＳＢ２タンパク質の発現量を測定したところ、シスプラチン耐性株は、ヒト膀胱癌細胞株よりもＳＰＳＢ２の発現量が有意に高いことが示されている。したがって、実験例１１では、あくまでも抗癌剤耐性を獲得したヒト膀胱癌細胞株においては、ＳＰＳＢ２タンパク質の発現量が有意に高くなることが示されているだけであって、抗癌剤の存在下におけるＳＰＳＢ２の発現量の低下を示しているとはいえない。
　したがって、出願時の技術常識に照らしても、請求項１１に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。請求項１１に従属する請求項１２についても同様である。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８-３３／９８
　　Ｃ０７Ｋ１６／１８
　　Ｃ１２Ｑ１／６８４４
　　Ｃ１２Ｑ１／６８８６
　　ＤＢ名　JSTPlus/JMEDPlus/JST7580（ＪＤｒｅａｍIII）
・先行技術文献
　米国特許出願公開第２０１３／０１９６８７６号明細書
　国際公開第２００９／１１３６７４号

特開２０１６-２１１９１３号公報
特表２０１８-５３３７２４号公報
特表２０１６-５２６００９号公報
YAP, B. K. et al, A Potent Cyclic Peptide Targeting SPSB2 Protein as a Potential Anti-infective Agent, JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2014/07/28, Vol.57/No.16, p.7006-7015

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　茂又美紀（もまたみき）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２５０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	大瀧　真理	茂又　美紀
３６１１	９８１２	２４４３